

1500372-62.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... do acusado, isto é, vinculando-o ao roubo majorado tratado nos autos.

Acerca da subtração em si, com concurso de agentes, a prova é incontroversa, até porque o réu a confessou.

A divergência, com efeito, acha-se em detalhes da sua dinâmica, porquanto o réu e sua defesa técnica sustentaram ter ocorrido, exclusivamente, um furto, sem emprego de violência.

Contudo, a versão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500372-62.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500372-62.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO DOS SANTOS RAMOS

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

João Paulo dos Santos Ramos, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 23 de fevereiro de 2022, às 21h01min, na Rua Mercia Rodrigues, 44, Vila Garcia, nesta cidade e comarca, JOÃO PAULO DOS SANTOS RAMOS, qualificado a fl. 11, agindo em concurso de agentes com unidade de designios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência exercida contra a vítima Kemelly Carolina Santos Pereira, uma bolsa e um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 11, ambos de sua propriedade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Kemelly estava retornando do trabalho quando JOÃO PAULO e um indivíduo não identificado a avistaram e resolveram praticar o roubo.

A vítima notou que seria abordada, tentou dar meia volta e ligou para seu marido, que é policial militar. Contudo, os suspeitos anunciaram o assalto e, enquanto um deu um tapa na sua face, fazendo com que o seu aparelho celular caísse no chão, o outro puxou a bolsa da vítima, derrubando-a no solo.

Os roubadores empreenderam em fuga com os pertences da vítima enquanto ela gritava, clamando por ajuda. Algumas ruas mais adiante, populares conseguiram conter JOÃO PAULO, enquanto o seu comparsa conseguiu se evadir.

A vítima chegou ao local onde o denunciado estava e recuperou os seus pertences,

destacando que o seu aparelho celular estava danificado. Os policiais militares chegaram ao local e, em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de JOÃO PAULO.

Na Delegacia, a vítima prontamente reconheceu JOÃO PAULO como autor do crime.

Interrogado em solo policial, JOÃO PAULO confessou o roubo (fl. 13)."

O acusado foi preso em flagrante em 23/02/2022, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva (fls. 37/38).

A denúncia foi recebida em 16/03/2022(Denúncia).

Citado (fl. 76), o réu apresentou resposta (fls. 79/80), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 86/87.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 15) e auto de avaliação (fl. 16).

Nesse sentido, em primeiro lugar, chama atenção que o réu confessou espontaneamente a prática do delito, nos termos da denúncia contra ele oferecida, isto é, que efetuou o roubo descrito nos autos.

A esse respeito, o acusado João Paulo dos Santos Ramos, na delegacia (fl. 13), disse "Que na data de hoje saiu de casa quando por acaso encontrou um indivíduo que conhece apenas pela alcunha de "coelho", que propôs ao mesmo que realizassem um furto para conseguir algum dinheiro; que coelho aceitou e quando estavam a procura de alguma vítima, viram uma mulher sozinha na rua e decidiram aborda-la; que puxou sua bolsa e saiu correndo e que não viu se em decorrência do puxão ela caiu, pois saiu correndo em seguida. Após alguns quarteirões foi derrubado por populares que foram alertados pelos gritos da vítima que continuou correndo atrás deles após pegarem a bolsa; que tais pessoas o agrediram com socos e chutes, mas que não sabe identificar qualquer dos agressores, pois tudo foi muito rápido. Indagado afirma que "coelho" conseguiu fugir e que não sabe informar qualquer dado que permita sua identificação, afirmando mais uma vez que sua intenção era praticar um furto.

Questionado quanto a seus antecedentes afirma já ter sido preso anteriormente por roubo. Afirma ainda que não tem interesse em comunicar sua prisão a qualquer pessoa."

Interrogado em juízo, o réu confessou em termos a prática do delito. Nesse sentido, relatou que viu a mulher andando na rua e, nisso, aproximou-se dela e pegou a sua bolsa e saiu correndo. Praticou essa subtração juntamente com uma outra pessoa, que conseguiu fugir e não soube indicar onde morava. Foi pego dois minutos depois. Não é verdade que deu tapa nela para pegar o celular; tampouco que a empurrou.

A vítima Kemelly Carolina Santos Pereira, no distrito policial (fl. 10), esclareceu que "estava chegado do trabalho, quando ao entrar na rua de sua residência viu um pouco mais acima dois indivíduos assaltando uma vítima; que temendo também ser vítima da ação dos roubadores tentou retornar pelo caminho por onde veio, ao mesmo tempo em que ligava para seu marido que é policial militar e estava em casa. A ligação foi atendida por sua filha, mas antes mesmo que pudesse relatar o que estava acontecendo foi agredida com um tapa, o que fez com que o telefone caísse ao solo, sendo em seguida subtraído por um dos roubadores. Ainda segundo a declarante esse mesmo roubo puxou a sua bolsa, mas ela resistiu e neste momento ele usou ainda mais força e deu um novo puxão, fazendo com que ela caísse ao solo e tivesse uma torção na perna. Os autores evadiram em seguida, sendo perseguidos pela declarante, que mesmo com dificuldades de locomoção continuou tentando acompanhá-los enquanto gritava por ajuda. Durante a fuga um morador de terra tentado deter os roubadores derrubando um deles ao atirar um saco de materiais coletados que trazia consigo, contudo o roubo que não foi atingido o teria ajudado a se levantar e continuaram a fuga. Os roubadores continuaram sua fuga até que algumas ruas acima populares que teriam ouvido os gritos por ajuda teriam conseguido capturar um dos

autores e revoltados com o crime o teriam agredido. A declarante informa que quando conseguiu chegar ao local da captura o autor já havia sido agredido, não sabendo informar qualquer dado que permita a localização dos envolvidos. No local ela conseguiu recuperar seu aparelho telefônico (que foi danificado na queda) e sua bolsa. Indagada ela afirma que reconhece, sem sombra de dúvidas, o indivíduo capturado pelos populares e posteriormente conduzido a esta unidade pelos policiais militares como sendo um dos autores do roubo que foi vítima, tendo sido ele o que desferiu o tapa em suas mãos e a fez cair ao solo. Indagada quanto ao roubador que conseguiu evadir, informa que se trata de um homem trajando camiseta branca e calça jeans, moreno, magro, alto, não sabendo fornecer maiores dados devido a rapidez da ação, bem como ao nervosismo a que foi exposta. Algum tempo depois o marido da relatante chegou ao local, em seguida os policiais militares também compareceram e encaminharam todos ao hospital antes de realizar a sua apresentação nesta delegacia."

Em juízo, Kemelly relatou que estava andando na rua, quase chegando na sua casa, quando visualizou dois rapazes na sua frente, dando um mata-leão em uma mulher. Deduziu que seria um assalto e foi ligar para seu esposo. Eles passaram por ela, deram um tapa no seu rosto, no que o seu celular caiu no chão. O agente pegou o seu telefone celular e tentou arrancar sua bolsa, empurrando-a para conseguir. Eles saíram correndo, e ela foi atrás, gritando. No percurso, um morador de rua ajudou, batendo neles com um "saco", no que eles caíram, porém continuaram fugindo. Mais a frente, moradores conseguiram deter um dos agentes, e já o estavam agredindo quando chegou. O sujeito pego foi o que tomou seu celular e bolsa. Recuperou os bens subtraídos.

Por sua vez, a testemunha Jhonny Andrade Mariano, em solo policial (fl. 07), contou "Que é marido da vítima e policial militar e que recebeu um telefonema de sua esposa, mas antes mesmo de atender e saber do que se tratava o telefone ficou mudo; que saiu na rua e de imediato uma vizinha relatou que haviam tentado rouba-la poucos minutos antes; que pressupôs que sua esposa pudesse ter sido vítima da mesma ação e passou a procura-la quando mais abaixo viu que um dos sapatos utilizados por sua esposa estava solto na rua; que continuou a buscar por ela pelas imediações até que algum tempo depois se deparou com uma aglomeração de pessoas realizando a detenção de um indivíduo, vindo posteriormente a saber que aquele era um dos indivíduos que haviam acabado de assaltar sua esposa; que quando chegou ao local notou que o indivíduo aparentava ter sido agredido, mas não sabe prestar qualquer informação quanto a autoria das agressões, uma vez que quando chegou ao local já haviam cessado; que já havia acionado apoio da polícia, chegando em seguida uma guarnição ao local. O declarante ressalta que em virtude da violência empregada na ação sua esposa veio a sofrer uma torção no pé, atendida no hospital antes da apresentação da ocorrência."

Inquirido em juízo, Jhony relatou que recebeu ligação da ofendida, porém antes de atender ouviu gritos e soube que ela estava tinha sido roubada. Saiu de casa para rua, viu o chinelo dela e saiu correndo. Chamou uma viatura da guarda, sua mãe mostrou a funcional dele, e ele saiu correndo procurando ela. Indagando na rua, indicaram onde o agente se encontrava, efetivamente encontrando ele no chão, sendo agredido. Sua mulher falou que eram dois os agentes; e que ela machucou seu tornozelo em decorrência da ação.

O policial militar René Antônio de Proença, na presença da autoridade policial (fls. 08/09), relatou "que foi designado a comparecer ao PS Central, para apoiar um policial militar que estava acompanhando sua esposa que teria sido vítima de uma tentativa de roubo, fato ocorrido na data, hora e local dos fatos. No mesmo PS também estava sendo socorrido o acusado, o qual teria sido agredido por populares, ao tentar praticar a ação criminosa. Dos fatos, nada presenciou, mas lhe foi informado, através da vítima, que ela caminhava em via pública, quando viu 02 desconhecidos em atitude suspeita, quando então resolveu telefonar para seu esposo, oportunidade em que os dois desconhecidos foram em sua direção e puxaram sua bolsa, derrubando-a, ao que ambos saíram em fuga, mas um deles, justamente o que estava com a bolsa, foi contido por populares. Após isto, solicitada a presença da polícia militar, o esposo da vítima ali compareceu e conteve o acusado até a chegada de uma

guarnição, que encaminhou todos ao PS Central, onde as partes foram atendidas e liberadas para o registro da ocorrência. Que segundo foi informado assim que os primeiros policiais chegaram ao local os populares que fizeram a contenção inicial evadiram, não sendo possível qualificar qualquer um deles. Diante do exposto, realizou a condução do capturado a esta unidade policial.".

Em juízo, René, uma outra viatura conduziu as partes ao PS. Depois, ele conduziu as partes à Delegacia de Polícia. Não teve contato com os fatos.

Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor do acusado, isto é, vinculando-o ao roubo majorado tratado nos autos.

Acerca da subtração em si, com concurso de agentes, a prova é incontroversa, até porque o réu a confessou.

A divergência, com efeito, acha-se em detalhes da sua dinâmica, porquanto o réu e sua defesa técnica sustentaram ter ocorrido, exclusivamente, um furto, sem emprego de violência.

Contudo, a versão do acusado caiu por terra no confronto com a palavra da vítima, que indicou, com precisão, dois momentos em que violência física foi empregada contra ela: quando o réu deu um tapa em seu rosto, derrubando seu telefone celular. E quando ele a empurrou, a fim de derrubá-la, vencendo a resistência dela à tomada de sua bolsa.

Essa narrativa, anote-se, foi repisada pela vítima na fase policial; também foi confirmada pelo policial militar Jhony, marido dela. Portanto, aí há uma confluência de fontes, que dão legitimidade a esse transcurso de fatos.

Ademais, é relevante a alusão do policial militar René, de que o réu e a vítima foram encaminhados ao pronto socorro para atendimento, confirmando que, de fato, ela restou machucada em consequência da subtração.

A hipótese de que ela teria se machucado de outro modo, aventada pela defesa, é especulação, ilação. Não existe prova nos autos nesse sentido. E, portanto, deve ser refutada.

É certo, pois, que o acusado subtraiu para si, empregando violência, uma bolsa e um aparelho de celular da marca Apple, modelo Iphone 11, este avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) da vítima, conduta que se subsume ao tipo do artigo 157, §2º, do Código Penal.

Cuida-se de crime consumado, vale dizer, na medida em que o acusado logrou apossar-se das res, invertendo a sua posse. Afinal, não só conseguiu obter para si os bens subtraídos, como também se evadir do local até que fosse efetivamente impedido por populares locais e detido pelos agentes da Polícia Militar. É irrelevante à consumação do delito, com efeito, se maior ou menor tempo o acusado conseguiu manter a posse da res furtiva.

A subtração de coisa alheia móvel, mediante uso de violência, tal como descrito, coaduna-se à hipótese do artigo 157, caput, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal.

As evidências, outrossim, de que o réu atuou em conjunto com um segundo agente, que logrou fugir, extraínd-se daí não apenas evidência o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento supraíndicada, descrita no inciso II do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. O réu é reincidente, circunstância a ser sopesada em momento oportuno; para além disso, registra outros antecedentes, isto é, condenações por crimes com sentenças transitada em julgado antes do fato aqui tratado (fls. 21/36). Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, considerando a reiteração de atos de violência do réu, com a finalidade de angariar mais coisas da vítima e, desta feita, majorar seu ganhos ilícitos. Consequências normais ao tipo. A vítima não teve contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as

exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Sendo o réu reincidente; por outro lado, confessou em parte o crime praticado. No confronto dessas circunstâncias, a agravante é prevalente e determina seja sua pena aumentada em 10 (dez) meses, ficando provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tendo em vista a incidência da causa de aumento do concurso de agentes no roubo, majoro as penas em 1/3, elevando-se a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sem outras causas modificadoras, restam as penas nos mesmos patamares supraestabelecidos.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 75 (sessenta e cinco) dias-multa, ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de João Paulo dos Santos Ramos, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, visto que os bens foram recuperados.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do réu, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-lo agora que condenado à pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregado. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a) inserir o nome do réu no rol de culpados; (b) preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c) oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d) expedir a guia de execução definitiva; (e) intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f) anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA